

Réglementation technique et énergétique (Audit ESG)

1. Diagnostique de Performance Énergétique (DPE)

Le DPE évalue la performance énergétique et environnementale d'un logement ou d'un bâtiment en mesurant sa consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

A. Méthode de calcul (DPE Opposable)

Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2021, la méthode de calcul a été profondément unifiée :

- **Abandon de la méthode « sur factures »** : La méthode basée sur les factures passées des occupants est définitivement supprimée.
- **Méthode 3CL (Calcul des Consommations Conventionnelles des Logements)** : Le DPE s'appuie désormais exclusivement sur une évaluation des caractéristiques physiques du bâtiment (isolation, système de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, refroidissement).
- **Principe du « double seuil » (Règle du plus défavorable)** : La classe énergétique finale du bien (de A à G) est déterminée par la moins bonne note entre la consommation en énergie primaire et les émissions de GES.

B. Classes énergétiques

- **Classe A** : $< 70 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ et $< 6 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2/\text{an}$ (Bâtiment très performant)
- **Classe B** : $70 \text{ à } 110 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ et $6 \text{ à } 11 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2/\text{an}$
- **Classe C** : $110 \text{ à } 180 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ et $11 \text{ à } 30 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2/\text{an}$
- **Classe D** : $180 \text{ à } 250 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ et $30 \text{ à } 50 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2/\text{an}$
- **Classe E** : $250 \text{ à } 330 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ et $50 \text{ à } 70 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2/\text{an}$
- **Classe F** : $330 \text{ à } 420 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ et $70 \text{ à } 100 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2/\text{an}$ (Passoire thermique)
- **Classe G** : $> 420 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ ou $> 100 \text{ kg CO}_2/\text{m}^2/\text{an}$ (Passoire thermique)

C. Portée réglementaire

- **Opposabilité juridique** : Le DPE n'a plus une valeur purement indicative. Il est juridiquement **opposable** (au même titre que les diagnostics amiante ou électricité). L'acquéreur ou le locataire peut engager la responsabilité du propriétaire (et du diagnostiqueur) en cas d'erreur de classement.
- **Durée de validité** : 10 ans (sauf travaux de rénovation ou évolutions réglementaires).

2. Calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques

La loi impose un critère de décence énergétique pour la mise en location de logements à usage d'habitation principale. Un logement ne respectant pas ces seuils devient impropre à la location.

Échéance	Portée / Classe concernée	Critère exact / Statut
1er janvier 2023	Passoires très énergivores	Interdiction des logements consommant $> 450 \text{ kWh/m}^2/\text{an}$ en énergie finale.
1er janvier 2025	Classe G	Interdiction complète de mise en location des logements classés G .

Échéance	Portée / Classe concernée	Critère exact / Statut
1er janvier 2028	Classe F	Interdiction complète de mise en location des logements classés F.
1er janvier 2034	Classe E	Interdiction complète de mise en location des logements classés E.

Effets collatéraux importants :

- **Gel des loyers** : Depuis août 2022, il est interdit de réévaluer ou d'indexer le loyer des logements classés F et G (en renouvellement de bail ou nouvelle location).
- **Procédures judiciaires** : Le locataire peut exiger en justice la réalisation de travaux de mise en conformité aux frais du bailleur.

3. Audit énergétique obligatoire

L'audit énergétique réglementaire complète le DPE pour les ventes de biens considérés comme des passoires thermiques. Il propose des scénarios de travaux chiffrés pour atteindre la classe B.

A. Champs d'application et calendrier d'obligation (Vente)

L'obligation d'audit s'applique lors de la **vente en pleine propriété** d'immeubles bâtis à usage d'habitation individuelle ou d'immeubles collectifs détenus en monopropriété :

- **1er avril 2023** : Logements classés F ou G.
- **1er janvier 2025** : Logements classés E.
- **1er janvier 2034** : Logements classés D.

B. Contenu de l'audit

1. **État des lieux initial** : Diagnostic de l'isolation, des équipements techniques, de la ventilation.
2. **Scénarios de travaux** : Propose au moins deux parcours de travaux (en une seule étape ou par étapes successives) permettant d'atteindre la classe C puis la classe B.
3. **Chiffrage et aides** : Estimation du coût des travaux, gains énergétiques projetés, et inventaire des aides financières disponibles (MaPrimeRénov', CEE, etc.).

4. Diagnostics techniques obligatoires (DDT)

Le Dossier de Diagnostic Technique (DDT) regroupe les expertises indispensables à la prévention des risques sanitaires, sécuritaires et environnementaux.

Diagnostic	Bien / Date de construction	Durée de validité	Portée & Obligations
Amiante	Permis antérieur au 1er juillet 1997	Illimitée si négatif. 3 ans si présence.	Repérage matériaux listes A et B. Obligation de contrôle périodique ou désamiantage si dégradé.
Plomb (CREP)	Construits avant le 1er janvier 1949	1 an (vente) / 6 ans (location). Illimitée si absence.	Mesure du taux de plomb. Travaux d'isolement obligatoires si concentration > 1 mg/cm² .
Électricité	Installations de plus de 15 ans	3 ans (vente) / 6 ans (location)	Évaluation de la sécurité. Obligation de mise en sécurité pour la location.
Gaz	Installations de plus de 15 ans	3 ans (vente) / 6 ans (location)	Repérage des fuites et ventilation. Coupure immédiate en cas de Danger Immédiat Grave (DIG).

Diagnostic	Bien / Date de construction	Durée de validité	Portée & Obligations
Termites	Zones délimitées par arrêté préfectoral	6 mois	Déclaration obligatoire en mairie si présence. Travaux d'élimination prescrits si nécessaire.

5. Décret Tertiaire

Issu de la loi ELAN et précisé par le décret du 23 juillet 2019, le **Dispositif Éco Énergie Tertiaire (DEET)** impose une trajectoire de réduction drastique des consommations d'énergie pour le parc tertiaire.

A. Champ d'application

Tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments hébergeant des activités tertiaires d'une **surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m²** (bureaux, commerces, logistique, enseignement, santé, hôtellerie).

B. Objectifs de réduction

- **Méthode relative** : Réduction de la consommation d'énergie finale par rapport à une année de référence (2010-2019) :
 - **-40 % d'ici 2030**
 - **-50 % d'ici 2040**
 - **-60 % d'ici 2050**
- **Méthode absolue** : Atteindre un niveau de consommation fixé en valeur absolue (seuil en **kWh/m²/an**) déterminé selon la catégorie d'activité.

C. Obligations déclaratives & Plateforme OPERAT

Déclaration annuelle des consommations sur la plateforme **OPERAT** (ADEME). Risque de sanction par « *Name & Shame* » et amende administrative jusqu'à 7 500 € par bâtiment.

6. Loi Climat et Résilience : Dispositions clés

A. Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

Réduire de 50 % le rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030, pour atteindre **0 % d'artificialisation nette en 2050**. Priorité stratégique à la reconstruction de la ville sur la ville (friches, surélévation, réhabilitation).

B. Carnet d'Information du Logement (CIL)

Obligatoire depuis le 1er janvier 2023 pour toute construction neuve ou rénovation énergétique majeure. Centralise les plans, notices techniques et diagnostics.

C. Encadrement de l'immobilier commercial

Interdiction de nouvelles surfaces commerciales générant plus de **10 000 m²** d'emprise au sol et entraînant une artificialisation. Renforcement des obligations de solarisation et végétalisation des toitures.